

LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências. (LEI KANDIR)

Legenda de destaques:

Texto tachado	Palavras-chave e pontos mais importantes
Texto azul, em caixa de texto pontilhada	Comentários explicativos, texto de dispositivos referenciados e jurisprudências relevantes
Art. XX - artigo destacado	Alta incidência de cobrança
Texto em vermelho	Exceções, negações, condições ou hipóteses únicas
Eventuais outros destaques	Negrito ou <u>sublinhado</u>
Ano entre parêntesis (2024*)	A lei está livre do histórico de alterações, exceto as ocorridas desde 2022; para estas deixamos o ano de alteração indicado

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Esta é a Lei de normas gerais do ICMS, conforme art. 146 da CF/88:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.

Art. 1º Compete aos **Estados** e ao **Distrito Federal** instituir o imposto sobre operações relativas à **circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação**, **ainda que** as operações e as prestações se iniciem no **exterior**.

Incidência

Art. 2º O imposto **incide** sobre:

I - operações relativas à **circulação de mercadorias**, **inclusive** o fornecimento de **alimentação e bebidas** em **bares, restaurantes e estabelecimentos similares**;

Súmula STF nº 574: Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança do Imposto de circulação de mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurantes ou estabelecimentos similares. É necessário autorização expressa.

Súmula STJ nº 163: O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação."

II - prestações de serviços de **transporte interestadual e intermunicipal**, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

Quanto aos serviços de transportes aéreos, não há a incidência do ICMS, tendo em vista o que dispõe a decisão do STF em uma ADI. O Supremo excluiu qualquer navegação aérea do campo de incidência do ICMS. Assim, excluiu a navegação aérea do âmbito da expressão "transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer meio", contida no inciso II do artigo 2º da lei Kandir.

Por sua vez, quanto aos serviços prestados por meios aéreos, só há a incidência do ICMS nos casos de transporte de cargas e mala postal, tendo sido fixada a alíquota de **4% pelo Senado Federal**. Essa competência foi exercida tendo em vista o que dispõe o artigo 155, II, da CF/88.

III - **prestações onerosas de serviços de comunicação**, por qualquer meio, **inclusive** a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

O ICMS caso da prestação de serviços de comunicações incidirá apenas sobre os serviços prestados **onerosamente**. Para os casos previstos na alínea "d" do inciso X do §2º do artigo 155 da CF/88 (serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens), em que não há a incidência do ICMS, os serviços prestados devem ser ainda de recepção livre e gratuita pelos usuários.

STJ: 1. A transmissão do sinal, quando realizada de maneira onerosa pelas empresas de TV a cabo, é considerada serviço de comunicação, nos termos do art. 2º da LC 87/1996, e se submete à tributação estadual (apenas para atividade-fim).

2. Não incide o ICMS sobre os serviços preparatórios ou acessórios, como **adesão, habilitação, instalação de equipamentos** (atividade-meio) etc.

3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, sobre os serviços de publicidade e propaganda, incide o ISS, e não o ICMS.

Súmula 334: O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet.

Anotações:

Súmula 350: O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular.

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços **não compreendidos** na competência tributária dos **Municípios**;

V - **fornecimento de mercadorias com prestação de serviços** sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, **quando** a lei complementar aplicável **expressamente** o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1º O imposto **incide** também:

I - sobre a entrada de mercadoria ou bem **importados** do exterior, por pessoa física ou jurídica, **ainda que não** seja **contribuinte habitual** do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; ([2022](#))

II - sobre o **serviço prestado no exterior** ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a **entrada**, no território do **Estado** destinatário, de **petróleo**, inclusive **lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados**, e de **energia elétrica**, quando **não destinados** à **comercialização ou à industrialização**, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2º A caracterização do fato gerador **independe** da **natureza jurídica** da operação que o constitua.

Veja como foi cobrado:

Questão **#3561395** (FCC - 2025)

Não Incidência

Art. 3º O imposto **não incide** sobre:

Súmula 334: O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet. Súmula 350: O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular.

I - operações com **livros, jornais, periódicos e o papel** destinado a sua impressão;

II - **operações e prestações que destinem ao exterior** mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços; ([2000](#))

III - **operações interestaduais** relativas a **energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados**,

quando destinados à **industrialização ou à comercialização**;

IV - operações com **ouro**, quando definido em lei como **ativo financeiro ou instrumento cambial**;

Ouro: mercadoria → incide ICMS

Ouro: ativo financeiro ou instrumento cambial → não incide ICMS

Os incisos seguintes tratam dos casos em que não haverá a incidência do ICMS, ainda que ocorra uma operação de circulação de mercadorias. Esses são os casos de não-incidência em sentido estrito, as hipóteses em que o legislador estadual não poderá prever a incidência do ICMS ao editar as leis estaduais.

V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como **sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios**, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar;

VI - operações de qualquer natureza de que decorra a **transferência de propriedade de estabelecimento** industrial, comercial ou de outra espécie;

Apesar de ter havido a circulação jurídica (e também física, conforme o caso) de mercadoria de um para outro estabelecimento apenas em decorrência de transferência de propriedade de estabelecimento, o legislador federal achou por bem não abranger a situação no campo de incidência do ICMS. Guarde bem essa disposição! Ela é uma ótima matéria-prima para questão de prova.

VII - operações decorrentes de **alienação fiduciária em garantia**, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor;

Nesse tipo de negócio jurídico, nenhuma das operações será tributada com o ICMS, seja a decorrente de pagamento da dívida, cessando o contrato de alienação fiduciária em garantia, seja a decorrente do não pagamento da dívida no prazo estabelecido, ocasionando a transferência do bem ao credor fiduciário.

VIII - operações de **arrendamento mercantil**, **não** compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário;

Assim, uma vez que não houve a transferência do bem ao interessado em nenhuma das hipóteses, não houve também a transferência de propriedade jurídica, não incidindo assim o ICMS sobre a operação. Há incidência do ICMS apenas na operação referente à aquisição do bem pela instituição financeira, necessária ao contrato de leasing financeiro.

Deve ser observado ainda o que dispõe o STF sobre as hipóteses de leasing internacional, no qual uma empresa brasileira detém a posse de determinado bem em virtude de importação: O disposto no art. 3º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 87/96 aplica-se exclusivamente às operações

Anotações:

internas de leasing.” Essa decisão do STF tem por base o que dispõe o artigo 155, X, “a” da CF/88, segundo o qual incidirá o ICMS sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade.

Entretanto, é importante saber o que dispõe o STF em relação ao contrato de leasing em que a empresa arrendatária apenas adquire aeronaves e peças e equipamentos para a manutenção destas. Assim, em regra, há a incidência do ICMS nas operações de importação objeto de arrendamento mercantil, em virtude do que nos fala a alínea “a” do inciso X do artigo 155 da CF/88. Entretanto, quando o contrato for celebrado desde o seu início sem menção à opção de compra pelo arrendatário, não incide o ICMS, uma vez que há a possibilidade de devolução do bem ao arrendante ao final do contrato.

Somente incidirá o ICMS se houver a venda do bem.

IX - operações de qualquer natureza de que decorra a **transferência de bens móveis salvados de sinistro** para companhias seguradoras; e

Esse tipo de não-incidência se verifica tanto em relação à operação de transmissão do bem do segurado para a companhia seguradora, quando os bens segurados são recuperados, quanto em relação à posterior venda do bem salvo a terceiros. Apesar da venda do bem importar em fato que se assemelha à circulação de mercadoria, não ocorre o fato gerador do ICMS nessa operação. As companhias seguradoras, ao venderem o veículo salvo de sinistro, praticam atividade não-comercial, não ensejando assim a ocorrência da hipótese de incidência do imposto prevista em lei. Esse é o entendimento do STJ. Tal entendimento se justifica pelo fato de que a alienação dos mencionados bens integra a operação de seguro

X - serviços de **transmissão e distribuição e encargos setoriais** vinculados às **operações com energia elétrica**. [TUST e TUSD] (2022)

O inciso X está com eficácia suspensa por decisão liminar na ADI 7195.

Parágrafo único. **Equipara-se** às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o **fim específico de exportação** para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

As empresas comerciais exportadoras são aquelas que adquirem mercadorias no mercado interno de uma ou de várias pessoas jurídicas para posteriormente exportá-las. Sendo elas um mero “elo de ligação” entre a empresa contribuinte do ICMS e o mercado externo, não incide o imposto sobre a operação de circulação de mercadorias para essas empresas.

II - **armazém alfandegado** ou **entrepósito aduaneiro**.

Já os armazéns alfandegados são os recintos presentes nos portos, aeroportos e pontos de fronteira de tráfego internacional, destinados a receber e armazenar cargas destinadas à exportação (e também à importação). Nesses, as cargas permanecem apenas à espera de transporte ou do desembarque aduaneiro pela Autoridade competente da Receita Federal do Brasil.

Veja como foi cobrado:

Questão #1992191 (FGV - 2022)

Contribuintes

Art. 4º Contribuinte é qualquer **pessoa, física ou jurídica**, que realize, com **habitualidade** ou em **volume** que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1º É também **contribuinte** a **pessoa física ou jurídica** que, **mesmo sem habitualidade** ou intuito comercial: (2022)

I – **importe** mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade; (2022)

II – seja **destinatária** de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III – **adquira em licitação** mercadorias ou bens **apreendidos** ou **abandonados**; (2022)

IV – adquira **lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos** derivados de petróleo e **energia elétrica** oriundos de **outro Estado**, quando **não destinados** à **comercialização** ou à **industrialização**. (2000)

§ 2º É ainda **contribuinte** do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a **consumidor final** domiciliado ou estabelecido em outro Estado, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual: (2022)

I - o **destinatário** da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de **contribuinte** do imposto;

II - o **remetente** da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário **não ser contribuinte** do imposto.

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA	CONTRIBUINTE DO DIFAL
Contribuinte	Destinatário
Não Contribuinte	Remetente.

Art. 5º Lei poderá **atribuir a terceiros** a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável,

Anotações:

quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o **não** recolhimento do tributo.

Art. 6º **Lei estadual** poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a **responsabilidade** pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. (2022)

No regime de substituição tributária, a atribuição de responsabilidade a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título se dará por disposição presente em lei de cada Estado, conforme o caput do artigo 6º.

Entretanto, essa atribuição é válida apenas para as operações INTERNAS! Assim, cabe ao Estado de São Paulo definir que nas operações de venda de tijolos o ICMS seja retido pelas olarias, em relação às operações subsequentes a serem praticadas pelas lojas de material de construção. Haverá o pagamento do imposto antes mesmo da ocorrência do fato gerador.

§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre **uma ou mais operações** ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive ao valor decorrente da **diferença entre alíquotas interna e interestadual** nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

As **operações por diferimento** são aquelas onde o fato gerador já ocorreu, ficando o substituto tributário responsável pelo pagamento do imposto.

As **operações concomitantes** são aquelas em que as operações e prestações ocorrem ao mesmo tempo da contratação. Exemplo clássico é a prestação de serviço de transporte, em que o transportador é responsável pela retenção do ICMS relativo ao serviço prestado, a partir da contratação.

Já nas **operações subsequentes**, os fatos geradores ocorrem após o pagamento do ICMS.

§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado.

As mercadorias, bens ou serviços a serem abrangidos pelo regime de substituição tributária **deverão ser definidos em lei de cada Estado**.

Ver. Art9º: Quanto à adoção do regime de **substituição tributária em operações interestaduais**, a atribuição de responsabilidade **dependerá de acordo específico** celebrado entre os **Estados** no âmbito do CONFAZ

Veja como foi cobrado:

Questão **#3551887** (FCC - 2025)

Substituição Tributária

Art. 7º Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como fato gerador do imposto, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

Regra geral, o fato gerador do ICMS em relação à circulação de mercadorias ou bens é a saída destas para o estabelecimento do adquirente, ou outro por ele indicado. Entretanto, para fins de exigência do imposto por substituição tributária, seja para frente ou para trás, a lei pode considerar como fato gerador do ICMS a entrada das mercadorias ou bens no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

Art. 8º A **base de cálculo**, para fins de **substituição tributária**, será:

I - em relação às operações ou prestações **antecedentes ou concomitantes**, o **valor da operação** ou prestação praticado pelo contribuinte substituído;

II - em relação às operações ou prestações **subsequentes**, obtida pelo **somatório** das parcelas seguintes:

a) o **valor da operação** ou **prestação própria** realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;

b) o montante dos valores de **seguro**, de **frete** e de outros **encargos** cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

Valor total pago a título de seguro, frete e demais encargos, relativos à operação ou à prestação, cujo ônus foi atribuído ao adquirente ou tomador de serviço;

c) a **margem de valor agregado**, inclusive **lucro**, relativa às operações ou prestações subsequentes. (conforme dispõe o §4º)

A margem de valor agregado corresponde a um percentual a ser aplicado sobre a soma dos valores previstos nas alíneas "a" e "b" do mesmo inciso II.

§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às operações ou prestações antecedentes, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável, quando:

Este parágrafo fala do momento em que deve ser pago o imposto devido em decorrência da substituição tributária para trás, prevendo três situações temporais.

I – da **entrada** ou **recebimento** da mercadoria, do bem ou do serviço;

II - da **saída** subsequente por ele promovida, ainda que **isenta** ou **não** tributada;

Anotações:

São os casos em que o momento do pagamento será na saída subsequente promovida pelo substituto, ainda que a operação ou prestação seguinte seja isenta ou não tributada. Nessa hipótese, tanto a saída do estabelecimento fornecedor quanto a chegada ao estabelecimento do destinatário são desconsiderados.

III - ocorrer qualquer **saída** ou **evento que impossibilite a ocorrência** do fato determinante do pagamento do imposto.

São as hipóteses em que acontecem eventos que impossibilitem a ocorrência do fato determinante do pagamento do imposto, como nos casos de perecimento, furto ou destruição da mercadoria ou do bem; ou quando utensílio ou material necessário à prestação de um serviço não esteja disponível.

§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo **preço final** a consumidor, único ou máximo, seja **fixado** por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o **referido preço por ele estabelecido**.

§ 3º Existindo preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo este preço.

Aceitar ou não os preços finais sugeridos pelo fabricante ou importador é uma faculdade atribuída ao legislador ao editar os normativos relativos à substituição tributária.

§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com base em **preços usualmente praticados no mercado** considerado, obtidos por **levantamento**, ainda que por amostragem ou através de **informações** e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a **média ponderada** dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei.

§ 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso II do caput, corresponderá à diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação própria do substituto.

$$ICMS_{st} = aliq_{int} \times (BC_{st}) - aliq_{op} \times (BC_{op})$$

O §6º dispõe sobre outra forma de apuração da base de cálculo por substituição tributária para frente.

§ 6º Em **substituição** ao disposto no inciso II do **caput**, a base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes poderá ser o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado

considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua **similar**, em condições de **livre concorrência**, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no § 4º deste artigo.

Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados.

§ 1º A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída:

I - ao contribuinte que realizar operação interestadual com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, em relação às operações **subsequentes**;

II - às empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o **preço** praticado na **operação final**, assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação.

Para as mercadorias relacionadas no parágrafo anterior, a responsabilidade das empresas como substitutas tributárias poderá ser atribuída tanto na condição de **contribuinte** como de **substituto tributário** e em relação a **operações internas ou interestaduais**. Nesses casos, o **imposto será recolhido ao Estado onde ocorrer a operação**.

§ 2º Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior, que tenham como destinatário consumidor final, o imposto incidente na operação será devido ao Estado onde estiver localizado o **adquirente** e será pago pelo **remetente**.

Nas operações interestaduais com as mercadorias relacionadas no §1º, o imposto incidente será devido ao Estado **onde estiver localizado o adquirente**. Quanto ao Estado remetente de petróleo e seus derivados e de energia elétrica, nada caberá de ICMS a este, sendo obrigação desse Ente apenas o pagamento do valor do tributo devido na operação ao Estado de destino, mediante transferência dos fundos arrecadados.

Art. 10. É assegurado ao **contribuinte substituído** o **direito à restituição** do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que **não** se realizar.

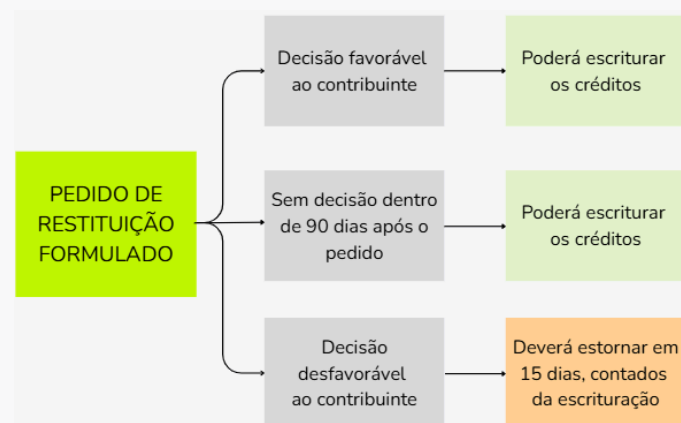
Quando não ocorrido no mundo real o fato gerador presumido do qual decorreu o pagamento antecipado do ICMS, realizado pelo substituto tributário, o contribuinte substituído tem direito à restituição do valor pago.

§ 1º Formulado o pedido de restituição e **não** havendo deliberação no prazo de noventa dias, o contribuinte substituído poderá se creditar, em sua

Anotações:

escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, sobrevindo decisão contrária irrecorrível, o contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da respectiva notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados, também devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis.



Veja como foi cobrado:

Questão #3401138 (FGV - 2025)

Questão #2235914 (FCC - 2022)

Local da Operação

Art. 11. O **local da operação** ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I - tratando-se de **mercadoria ou bem**:

a) o do **estabelecimento** onde se encontre, no **momento** da ocorrência do fato gerador;

Se uma mercadoria está situada no Estado de São Paulo e sai com destino ao Paraná, regra geral, o local da operação é o Estado de São Paulo, sendo nesse local devido o ICMS. Dependendo da operação, o ICMS será devido também aos dois Estados. Em um pela alíquota interestadual; no outro, pela diferença entre a interna e a interestadual.

b) **onde se encontre**, quando em situação **irregular** pela **falta** de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;

Nesses casos, considera-se como local da operação aquele onde a mercadoria foi localizada, independente de onde esta provém ou para onde estava sendo levada. Qualquer outra característica é irrelevante para a determinação do local da operação e incidência do ICMS devido.

c) o do estabelecimento que **transfira** a propriedade, ou o título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele **não** tenha transitado;

Circulação fictícia. foi vendida e houve a transferência da propriedade ao destinatário adquirente. Ainda que a mercadoria não tenha circulado pelo estabelecimento que efetuou a venda, considera-se que este é quem efetuou a operação. O local onde se encontre o estabelecimento do vendedor é definido como o local da operação para efeito de tributação pelo ICMS.

d) **importado** do exterior, o do estabelecimento onde ocorrer a **entrada física**;

Nessa situação, é irrelevante onde tenha se dado o desembarço da mercadoria importada (STJ). Uma mercadoria desembarçada na cidade do Chui/RS e que tenha como destinatário um adquirente domiciliado na cidade de Oiapoque/AP, ficará sujeita ao pagamento do ICMS ao Estado do Amapá.

e) importado do exterior, o do **domicílio do adquirente**, quando **não estabelecido**;

Esta previsão tem por destinatário as pessoas físicas. Ex de veículo importado.

f) aquele (Estado) onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados;

Embora a prática seja a realização da licitação no mesmo Estado onde ocorreu a apreensão ou abandono, o lugar onde ocorreu a licitação é sempre o local da operação, independentemente de onde tenha havido aquelas.

g) o do Estado onde estiver localizado o adquirente, inclusive consumidor final, nas operações interestaduais com energia elétrica e petróleo, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando **não** destinados à industrialização ou à comercialização;

h) o do Estado de onde o ouro tenha sido extraído, quando **não** considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial;

i) o de **desembarque do produto**, na hipótese de captura de **peixes, crustáceos e moluscos**;

É irrelevante onde esteja situada a empresa pesqueira ou onde a embarcação esteja matriculada.

II - tratando-se de **prestação de serviço de transporte**:

a) onde tenha início a prestação;

Se o serviço de transporte foi prestado por uma empresa de MG, tendo o início do serviço de transporte em uma empresa no RJ. O ICMS devido na prestação caberá ao RJ.

b) onde se encontre o transportador, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou

Anotações:

quando acompanhada de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;

c) REVOGADA (2022)

III - tratando-se de prestação onerosa de **serviço de comunicação**:

a) o da prestação do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção;

b) o do estabelecimento da concessionária ou da permissionária que forneça ficha, cartão, ou assemelhados com que o serviço é pago;

Se determinado estabelecimento comercial situado em Sergipe adquire cartões telefônicos em Alagoas (Estado onde esteja situada a concessionária do serviço) para revendê-los, o ICMS será devido a este Estado.

c) o do estabelecimento destinatário do serviço, na hipótese e para os efeitos do inciso XIII do art. 12;

Será o local onde se encontre o destinatário do serviço, nas hipóteses em que o serviço tenha sido iniciado em outro Estado e a prestação não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente.

c-1) o do estabelecimento ou domicílio do tomador do serviço, quando prestado por meio de satélite;

Assim, ao contratarmos o serviço de TV via satélite, o ICMS caberá ao Estado onde estivermos domiciliados, ainda que a empresa que disponibiliza o sinal pertença a outro Estado.

d) **onde seja cobrado** o serviço, nos demais casos;

IV - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do estabelecimento ou do domicílio do destinatário.

V - tratando-se de **operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final**, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual: (2022)

a) o do **estabelecimento do destinatário**, quando o destinatário ou o tomador for **contribuinte** do imposto; (2022)

b) o do **estabelecimento do remetente** ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador **não for contribuinte** do imposto. (2022)

DESTINATÁRIO	LOCAL DA OCORRÊNCIA
Contribuinte	Destinatário
Não Contribuinte	Remetente

§ 1º O disposto na alínea c do inciso I **não** se aplica às mercadorias recebidas em regime de depósito de contribuinte de Estado que **não** o do depositário.

Quando o depósito ou o armazém-geral estão localizados em outro Estado, o fato gerador do ICMS ocorre na transferência realizada do depositante ao terceiro adquirente. É no estabelecimento onde estiver depositada a mercadoria que ocorre a circulação jurídica de mercadorias e a transferência da propriedade.

§ 2º Para os efeitos da alínea h do inciso I, o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua origem identificada.

Quando **definido** como ativo financeiro ou instrumento cambial, o ouro **deve** ter sua **origem identificada**, para fins de tributação pelo Estado onde se verificou a extração, caso venha a ser tratado como mercadoria futuramente.

§ 3º Para efeito desta Lei Complementar, estabelecimento é o local, privado ou público, edificado ou **não**, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas **exerçam suas atividades** em caráter temporário ou permanente, bem como **onde se encontrem armazenadas mercadorias**, observado, ainda, o seguinte:

I - na impossibilidade de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido **efetuada a operação ou prestação**, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação;

II - é **autônomo** cada estabelecimento do mesmo titular; (ADC 49)

A ADC 49 (Ação Declaratória de Constitucionalidade) é um marco jurídico do STF que declarou inconstitucional a incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte (empresa/filiais), inclusive entre estados. A decisão consolidou que o deslocamento físico sem mudança de propriedade não gera imposto.

III - considera-se também estabelecimento autônomo o **veículo** usado no comércio ambulante e na captura de pescado;

IV - respondem pelo crédito tributário **todos os estabelecimentos** do mesmo titular.

§ 4º (VETADO)

§ 5º Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo Estado, a posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente.

§ 6º Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, tratando-se de serviços **não** medidos, que envolvam localidades situadas em diferentes unidades da

Anotações:

Federação e cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para as unidades da Federação onde estiverem localizados o prestador e o tomador.

§ 7º Na hipótese da alínea “b” do inciso V do **caput** deste artigo, quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual **efetivamente** ocorrer a **entrada física** da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço. (2022)

V - tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual:
b) o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto.

§ 8º Na hipótese de serviço de **transporte interestadual de passageiros** cujo tomador **não seja contribuinte** do imposto: (2022)

I - o **passageiro será considerado o consumidor final** do serviço, e o fato gerador considerar-se-á ocorrido no **Estado** referido nas alíneas “a” ou “b” do inciso II do **caput** deste artigo, conforme o caso, **não** se aplicando o disposto no inciso V do **caput** e no § 7º deste artigo; e (2022)

a) onde tenha **início** a prestação;
b) onde se **encontre** o transportador, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;
Não se aplica o diferencial de alíquota. Aplica a alíquota interna do Estado onde ocorrer o início.

II - o destinatário do serviço considerar-se-á localizado no **Estado da ocorrência** do fato gerador, e a prestação ficará sujeita à tributação pela sua alíquota **interna**. (2022)

Veja como foi cobrado:

Questão #3561424 (FCC - 2025)

Questão #2266810 (FGV - 2023)

Fato Gerador

Art. 12. Considera-se ocorrido o **fato gerador** do imposto no **momento**:

I - da **saída** de mercadoria de estabelecimento de contribuinte;

II - do **fornecimento** de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento;

III - da **transmissão** a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do transmitente;

IV - da **transmissão de propriedade** de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria **não tiver transitado** pelo estabelecimento transmitente;

V - do **início** da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

VI - do **ato final** do transporte iniciado no exterior;

VII - das **prestações onerosas** de serviços de comunicação, feita por **qualquer meio**, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

VIII - do **fornecimento** de mercadoria com prestação de serviços:

a) **não** compreendidos na competência tributária dos Municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável;

IX - do **desembaraço aduaneiro** de mercadorias ou bens importados do exterior; (2002)

X - do **recebimento**, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;

XI - da **aquisição em licitação pública** de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados; (2002)

XII - da **entrada** no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando **não destinados** à comercialização ou à industrialização; (2000)

Anotações:

XIII - da **utilização, por contribuinte**, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e **não** esteja vinculada a operação ou prestação subsequente.

XIV - do **início** da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações **não** vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador **não seja contribuinte** do imposto domiciliado ou estabelecido no Estado de destino; (2022)

XV - da **entrada** no território do Estado de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado adquiridos **por contribuinte** do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado; (2022) (DIFAL)

XVI - da **saída**, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final **não contribuinte** do imposto domiciliado ou estabelecido em **outro Estado**. (2022)

§ 1º Na hipótese do inciso VII, quando o serviço for prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário.

§ 2º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser **autorizada pelo órgão responsável** pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a exibição do **comprovante de pagamento** do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, **salvo** disposição em contrário.

§ 3º Na hipótese de entrega de mercadoria ou bem importados do exterior antes do desembaraço aduaneiro, considera-se ocorrido o **fato gerador neste momento**, devendo a autoridade responsável, **salvo** disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto. (2002)

§ 4º **Não se considera** ocorrido o fato gerador do imposto na **saída de mercadoria** de estabelecimento para outro de **mesma titularidade**, **mantendo-se o crédito** relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, **inclusive** nas hipóteses de **transferências interestaduais** em que os créditos serão assegurados: (2023)

I - pela unidade federada de **destino**, por meio de transferência de crédito, **limitados aos percentuais** estabelecidos nos termos do inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada; (2023)

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação;

II - pela unidade federada de **origem**, em caso de **diferença positiva** entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido na forma do inciso I deste parágrafo. (2023)

§ 5º **Alternativamente** ao disposto no § 4º deste artigo, por opção do contribuinte, a transferência de mercadoria para estabelecimento pertencente ao mesmo titular poderá ser **equiparada** a operação sujeita à **ocorrência do fato gerador** de imposto, hipótese em que serão observadas: (2023)

I - nas operações internas, as alíquotas estabelecidas na legislação;

II - nas operações interestaduais, as alíquotas fixadas nos termos do inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.

FATO GERADOR (ART. 12)	BASE DE CÁLCULO (ART. 13)
I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte	na saída de mercadoria, o valor da operação.
II - do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias por qualquer estabelecimento;	o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;
III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, desde que no Estado do transmitente ;	na saída de mercadoria, o valor da operação.
IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente; (mesmo caso do III).	na saída de mercadoria, o valor da operação.
V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;	o preço do serviço;
VI - do ato final do transporte iniciado no exterior;	o preço do serviço;

CF/88

Anotações:

VII - das prestações onerosas de serviços de comunicação, feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;	o preço do serviço; Prestado mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário.
VIII - do fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios; b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável	a) Valor da operação; b) O preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada.
IX – do desembarço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior; § 2º Na hipótese do inciso IX, após o desembarço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembarço, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.	A soma das parcelas: a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 14; b) imposto de importação; c) imposto sobre produtos industrializados; d) imposto sobre operações de câmbio; e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;
X - do recebimento (Não é prestação), pelo destinatário, de serviço prestado no exterior;	A base de cálculo é, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização (p/ manter concorrência leal entre as empresas nacionais e estrangeiras);
XI – da aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados;	O valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;
XII – da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização ;	O valor da operação de que decorrer a entrada;

XIII - da utilização , por contribuinte , de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente. XV - da entrada no território do Estado de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado;	IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XV do caput do art. 12: a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem , para o cálculo do imposto devido a esse Estado; b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino , para o cálculo do imposto devido a esse Estado;
XIV - do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido no Estado de destino; XVI - da saída , de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado.	X - nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar, o valor da operação ou o preço do serviço , para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino .

A LC Nº 190 de 2022, alterou a Lei Kandir, para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Base de Cálculo

Art. 13. A **base de cálculo** do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;

II - na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12;

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a;

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea b;

V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas:

Anotações:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 14;

b) imposto de importação;

c) imposto sobre produtos industrializados;

d) imposto sobre operações de câmbio;

e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras; (2002)

VI - na hipótese do inciso X do art. 12, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização;

VII - no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

VIII - na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor da operação de que decorrer a entrada;

IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XV do **caput** do art. 12 desta Lei Complementar: (2022)

Contribuinte – Base dupla

a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para o cálculo do imposto devido a esse Estado;

b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para o cálculo do imposto devido a esse Estado;

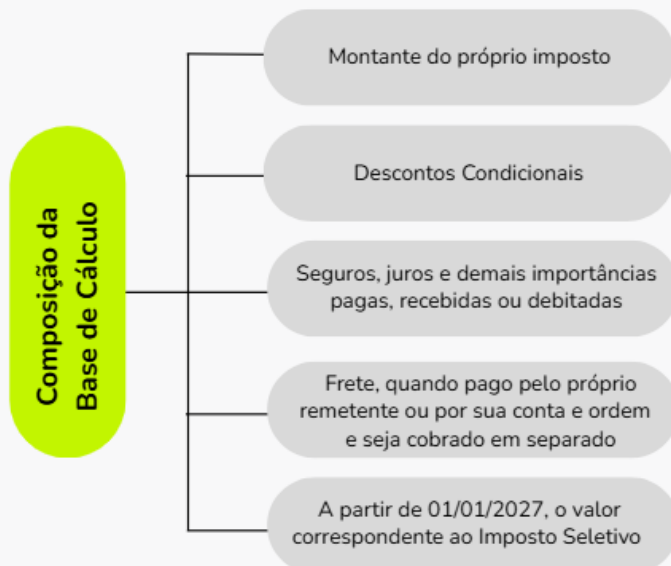
Tira o ICMS do remente e divide por 1 – alq. interna

X - nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do **caput** do art. 12 desta Lei Complementar, o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino. (2022)

Não Contribuinte – Base Simples

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos **V, IX e X** do **caput** deste artigo:

Inclusive nos casos de Importação e DIFAL



I - o **montante do próprio imposto**, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) **seguros, juros** e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como **descontos concedidos sob condição**;

b) **frete**, caso o transporte seja **efetuado pelo próprio remetente** ou por **sua conta e ordem** e seja cobrado em separado.

Quando o frete for **pago pelo destinatário** das mercadorias, seu valor não entrará na base de cálculo do imposto, integrando o custo das mercadorias na contabilidade da empresa adquirente.

Sendo **pago pelo remetente** ou suportado por este de alguma forma, o frete integrará a base de cálculo do ICMS devido na operação. Entretanto, este deve vir destacado e cobrado separadamente na nota fiscal.

III - a partir de 1º de janeiro de 2027, o valor correspondente ao Imposto Seletivo a que se refere o inciso VIII do **caput** do art. 153 da Constituição Federal. (2026)

§ 2º **Não integra a base de cálculo** do imposto o montante do **Imposto sobre Produtos Industrializados**, quando a operação, realizada **entre contribuintes** e relativa a produto destinado à **industrialização** ou à **comercialização**, configurar **fato gerador de ambos** os impostos.

I) Saída do industrial é FG do ICMS e IPI

II) Ambos são contribuintes do ICMS

III) Destinatário dará nova saída p/ industrialização ou comercialização

Anotações:

§ 3º No caso da alínea “b” do inciso IX e do inciso X do **caput** deste artigo, o imposto a pagar ao Estado de destino será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a interestadual. (2022)

§ 4º REVOGADO (2023)

§ 5º Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de **contribuintes diferentes**, caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do remetente ou do prestador.

A previsão acima se aplica aos casos em que a operação ou a prestação interestadual está sujeita a cláusulas de pagamento parcelado. Nesse tipo de contrato, pode haver reajuste do valor inicialmente pactuado, o que ensejará novo lançamento de ICMS, com a emissão de nota fiscal complementar.

§ 6º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso IX do **caput** deste artigo (DIFAL): (2022)

I - a alíquota prevista para a operação ou prestação interestadual, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de origem; (2022)

II - a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de destino. (2022)

§ 7º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso X do **caput** deste artigo, a alíquota prevista para a operação ou prestação interna no Estado de destino para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação.

Art. 14. O preço de importação expresso em moeda estrangeira será convertido em moeda nacional pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução posterior se houver variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço.

Ou seja, ainda que o desembaraço da mercadoria ou a sua circulação para o estabelecimento do destinatário ocorra 100 dias depois, por exemplo, e a taxa de câmbio tenha aumentado ou diminuído absurdamente, ainda assim será utilizada aquela definida para o pagamento do imposto federal de importação.

Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para base de cálculo do imposto de importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço declarado.

Sempre que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil apurar que os valores declarados pelo importador não mereçam fé ou não correspondem à realidade, esta autoridade poderá determinar a correção dos valores apresentados, após processo administrativo de apuração de preços.

Art. 15. Na **falta do valor** a que se referem os incisos I e VIII do art. 13, a base de cálculo do imposto é:

Na Falta de valor:

- I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte;
- III - da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do transmitente;
- IV - da transmissão de propriedade de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;
- XII - da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização;

Remetente: produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;	Preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, no mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional,		É o preço local do remetente
Remetente: Industrial	O preço FOB à vista	1. o preço efetivamente cobrado na operação mais recente ;	
Remetente: Comerciante	O preço FOB à vista, na venda a outros comerciantes ou industriais	2. caso não tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de sua similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional.	3. caso não efetue vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, não havendo mercadoria similar, a base de cálculo deve ser equivalente a 75% do preço de venda no varejo.

I - o preço corrente da mercadoria, ou de seu similar, no mercado atacadista do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o

Anotações:

remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;

II - o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial;

FOB é um termo utilizado nos contratos internacionais de compra e venda de mercadorias, significando "Free on board", estando relacionado às prestações em que o transporte se realiza por via marítima.

III - o preço FOB estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante.

§ 1º Para aplicação dos incisos II e III do caput, adotar-se-á sucessivamente:

I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação mais recente;

II - caso o remetente **não** tenha efetuado venda de mercadoria, o preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado atacadista do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional.

§ 2º Na hipótese do inciso III do caput, se o estabelecimento remetente **não** efetue vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se **não** houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a **setenta e cinco por cento** do preço de venda corrente no varejo.

Art. 16. Nas prestações **sem preço determinado**, a base de cálculo do imposto é o **valor corrente do serviço**, no local da prestação.

O local da prestação, para o caso de prestação de serviços, é aquele onde tenha sido iniciada a prestação, podendo ser o local onde se encontre o prestador ou o adquirente, ou outro acordado entre as partes para a prestação do serviço.

Art. 17. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de **interdependência**, exceder os níveis normais de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria.

Parágrafo único. Considerar-se-ão **interdependentes** duas empresas quando:

I - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges ou filhos menores, for titular de mais de cinquenta por cento do capital da outra;

II - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação;

III - uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título, veículo destinado ao transporte de mercadorias.

Art. 18. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, **arbitrará** aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou **não** mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

O arbitramento (deve ser formalizado o processo administrativo) do valor da operação ou do serviço prestado será realizado:

- 1- quando as declarações ou os esclarecimentos prestados sejam omissos; ou
- 2- não mereçam fé, bem como os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado.

Arbitramento: A autoridade fiscal não encontra valores para a determinação da base de cálculo e, para fins de lançamento, estabelece os mesmos conforme critérios estabelecidos em lei.

Veja como foi cobrado:

Questão #2266794 (FGV - 2023)

Questão #2235911 (FCC - 2022)

Compensação

Art. 19. O imposto é **não-cumulativo**, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores **pelo mesmo ou por outro Estado**.

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente **cobrado** em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, **real ou simbólica**, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

Anotações:

Para que haja compensação, o contribuinte deve possuir créditos. O direito a esses créditos vem do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria ou de bens no estabelecimento. Também dá direito a créditos de ICMS o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicações.

Os créditos referentes à mercadorias que entraram no estabelecimento do contribuinte podem se referir a entradas reais ou simbólicas, sendo estas entendidas como aquelas em que há a transferência da propriedade das mercadorias ou bens, mas estes ficam armazenados em outro estabelecimento, de propriedade ou não do contribuinte. Ao serem comercializadas, há apenas a transferência fictícia de um estabelecimento para outro.

O direito ao creditamento que prevê o artigo 20 refere-se também à entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao uso ou consumo ou ao ativo permanente. Assim, não só as mercadorias utilizadas na atividade industrial ou comercial da empresa geram direito a créditos do ICMS. Ver § 5º.

§ 1º **Não dão direito a crédito** as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações **isentas** ou **não tributadas**, ou que se refiram a mercadorias ou serviços **alheios** à atividade do estabelecimento.

§ 2º Salvo prova em contrário, **presumem-se alheios à atividade** do estabelecimento os **veículos** de transporte pessoal.

§ 3º É **vedado o crédito** relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:

I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante **não** for tributada ou estiver isenta do imposto, **exceto se tratar-se de saída para o exterior**;

II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequente **não** forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, **exceto as destinadas ao exterior**.

§ 4º Deliberação dos Estados, na forma do art. 28, poderá dispor que **não** se aplique, no todo ou em parte, a vedação prevista no parágrafo anterior.

§ 5º Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado:

I – a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avos por mês, devendo a primeira fração ser apropriada no **mês em que ocorrer a entrada no estabelecimento**;

II – em cada período de apuração do imposto, **não** será admitido o creditamento de que trata o inciso I, em

relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou **não** tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período;

A apropriação dos créditos referentes às aquisições de mercadorias destinadas ao ativo permanente não será realizada de uma só vez, mas à razão de 1/48 do valor do bem, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada do bem, ainda que esta seja realizada no último dia do mês. (inciso I) Observe que a apropriação é mensal, regra geral. Para períodos de apropriação maiores ou menores do que um mês, o quociente de 1/48 será proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês, respectivamente. (inciso IV).

Contudo, não será admitido o creditamento em relação a operações ou prestações isentas ou não-tributadas. Deve ser retirado do total a ser creditado o valor correspondente à proporção entre as saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saída ou prestações efetuadas no mesmo período.

Assim, suponha que há previsão de creditamento de R\$1.000,00 referente à aquisição de um bem móvel para o ativo permanente, mas, no período, houve saída de mercadoria isenta no valor de R\$4.000,00 e saídas totais de mercadorias no valor de R\$200.000,00. Logo, deve ser retirado dos R\$ 1.000,00 a serem creditados o valor de R\$ 20,00, resultante do produto $(R\$4.000,00/R\$200.000,00) \times R\$1.000,00$ (inciso II)

Para se obter o valor do crédito a ser apropriado, deve-se multiplicar o valor total do respectivo crédito pelo fator 1/48 e pela relação entre o valor das operações de saídas ou prestações tributadas e o total das operações de saída e prestações do período.

Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, consideram-se operações tributadas, para fins de cálculo do valor a ser creditado, as saídas e as prestações com destino ao exterior ou as saídas de papel destinado a impressão (inciso III). Guarde bem essa previsão, caro aluno!!

Caso haja alienação dos bens do ativo permanente antes do término do prazo de quatro anos contado da data de sua aquisição, não será admitido o creditamento correspondente ao restante do quadriênio, contado da data da alienação. (inciso V)

Ao fim do quadragésimo oitavo mês, contado da data de entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente será cancelado. (inciso VII)

III – para aplicação do disposto nos incisos I e II deste parágrafo, o montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do período, equiparando-se às tributadas, para fins deste inciso, as saídas e prestações com destino ao exterior ou as saídas de papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos;

IV – o quociente de um quarenta e oito avos será proporcionalmente aumentado ou diminuído, **pro rata**

Anotações:

die, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês;

V – na hipótese de alienação dos bens do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de quatro anos contado da data de sua aquisição, **não** será admitido, a partir da data da alienação, o creditamento de que trata este parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio;

VI – serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo e no art. 19, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, para aplicação do disposto nos incisos I a V deste parágrafo; e

VII – ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado.

$$\frac{1}{48} \times \frac{(Op. Trib.+Ext.+Papal+Manut. Crédito)}{Total das op.de saídas ou prestações}$$

§ 6º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas operações anteriores às **isentas** ou **não tributadas** sempre que a saída isenta ou **não** tributada seja relativa a:

I - produtos agropecuários;

II - quando autorizado em **lei estadual**, outras mercadorias.

Art. 20-A. Nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do **caput** do art. 12 desta Lei Complementar **[Não Contribuinte]**, o **crédito** relativo às operações e prestações **anteriores** deve ser deduzido apenas do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de **origem**. (2022)

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

XIV - do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido no Estado de destino;

XVI - da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado.

Veja como foi cobrado:

Questão #2235912 (FCC - 2022)

Estorno

Art. 21. O sujeito passivo deverá **efetuar o estorno** do imposto de que se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:

I - for objeto de saída ou prestação de **serviço não tributada** ou **isenta**, sendo esta circunstância **imprevisível** na data da entrada da mercadoria ou da utilização do serviço;

II - for **integrada** ou consumida em **processo de industrialização**, quando a saída do produto resultante **não** for tributada ou estiver isenta do imposto;

III - vier a ser utilizada em **fim alheio** à atividade do estabelecimento;

IV - vier a **perecer**, **deteriorar-se** ou **extraviar-se**.

§ 1º REVOGADO (2000)

§ 2º **Não se estornam créditos** referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou de operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.

§ 3º O **não** creditamento ou o estorno a que se referem o § 3º do art. 20 e o caput deste artigo, **não** impedem a utilização dos mesmos créditos em operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma mercadoria.

Art. 20, § 3º É vedado o crédito relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:

I - para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior;

II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior.

Assim, o estabelecimento poderá utilizar os créditos acumulados em outras operações posteriores com a mesma mercadoria, desde que também sujeitas ao imposto.

Art. 22. (VETADO)

Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.

Anotações:

Parágrafo único. O direito de utilizar o crédito **extingue-se** depois de decorridos **cinco anos** contados da **data de emissão** do documento.

Veja como foi cobrado:

Questão **#2235921** (FCC - 2022)

Questão **#2163760** (FCC - 2022)

Art. 24. A **legislação tributária** estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro como disposto neste artigo:

I - as obrigações consideram-se liquidadas por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores, se for o caso;

II - se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença será liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado;

III - se o montante dos créditos superar os dos débitos, a diferença **será transportada para o período seguinte**.

Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. (2022)

LEI COMPLEMENTAR Nº 190, 4 DE JANEIRO DE 2022: Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto

§ 1º O portal de que trata o **caput** deste artigo deverá conter, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de **caráter vinculante**;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2º O portal referido no **caput** deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

Art. 4º

§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado.

II - o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário **não ser contribuinte do imposto**.

§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do **caput** do art. 11 e o inciso XVI do **caput** do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no **primeiro dia útil do terceiro mês subsequente** ao da **disponibilização** do portal de que trata o **caput** deste artigo.

§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do **caput** do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que **não** lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais.

Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, compensando-se os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado.

Conforme art. 11, § 3º

§ 1º Saldo **credores acumulados** a partir da data de publicação desta Lei Complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações de que tratam o inciso II do art. 3º e seu parágrafo único podem ser, na proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento:

I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento **seu no Estado**;

Anotações:

II - havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito.

As duas hipóteses são de grande importância para aquelas empresas que só possuem atividades de exportação ou para aquelas que possuem as atividades de exportação como atividade predominante.

Essas empresas, em virtude de sua atividade única ou quase exclusiva, passaram a acumular grande quantidade de créditos de ICMS. Uma vez que a saída de mercadorias e serviços para o exterior é imune ao ICMS, essas empresas não conseguiam compensar seus créditos com débitos, já que não possuem estes ou os possuem em valores pequenos.

Com as duas possibilidades, puderam assim “escoar” seus créditos para outros estabelecimentos seus ou para outros contribuintes do mesmo Estado. Nessa última hipótese, com anuência da autoridade fiscal competente.

§ 2º **Lei estadual** poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados a partir da vigência desta Lei Complementar, permitir que:

I - sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado;

II - sejam transferidos, nas condições que definir, a outros contribuintes do mesmo Estado.

Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de **determinado período**;

II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em **cada operação**;

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em **parcelas periódicas** e calculado por **estimativa**, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar **processo contraditório**.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o **ajuste** com base na **escrituração regular** do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III **não** dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

Os regimes diferenciados de apuração podem prever que os saldos credores e devedores possam ser apurados diferentemente do que estamos

acostumados. Poderá ser instituído um regime de apuração em que o batimento entre os saldos poderá se dar em relação às mercadorias ou aos serviços dentro de certo período ou por operação.

Por exemplo, somente seriam compensados créditos referentes à compra de sapatos com débitos referentes à venda de sapatos, e não com débitos relativos a outros produtos ou prestações. Do mesmo jeito pode ser feito quanto a períodos de tempo, determinando-se que os créditos do mês de outubro de 2010 só possam ser compensados com débitos relativos ao mês de outubro do mesmo ano.

O inciso III prevê a possibilidade de instituição por lei estadual de regime de apuração diferenciado em função do porte da empresa ou da atividade do estabelecimento, podendo o imposto ser pago por estimativa e em parcelas periódicas, dentro de um determinado período. A previsão de regime de apuração diferenciado para o contribuinte referido no parágrafo anterior não dispensa este do cumprimento de obrigações acessórias ao qual esteja obrigado, conforme o §2º.

Veja como foi cobrado:

Questão #3863214 (FCC - 2026)

Art. 27. ao 30. (VETADO)

Art. 31. Nos exercícios financeiros de 2003 a 2006, a União entregará mensalmente recursos aos Estados e seus Municípios, obedecidos os montantes, os critérios, os prazos e as demais condições fixadas no Anexo desta Lei Complementar.

§ 1º Do montante de recursos que couber a cada Estado, a União entregará, diretamente:

I - setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e

II - vinte e cinco por cento aos respectivos Municípios, de acordo com os critérios previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

§ 2º Para atender ao disposto no **caput**, os recursos do Tesouro Nacional serão provenientes:

I - da emissão de títulos de sua responsabilidade, ficando autorizada, desde já, a inclusão nas leis orçamentárias anuais de estimativa de receita decorrente dessas emissões, bem como de dotação até os montantes anuais previstos no Anexo, **não** se aplicando neste caso, desde que atendidas as condições e os limites globais fixados pelo Senado Federal, quaisquer restrições ao acréscimo que acarretará no endividamento da União;

II - de outras fontes de recursos.

§ 3º A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condições detalhadas no Anexo, especialmente no seu item 3, será satisfeita, primeiro, para efeito de pagamento ou compensação da dívida da

Anotações:

respectiva unidade, inclusive de sua administração indireta, vencida e **não** paga junto à União, bem como para o ressarcimento à União de despesas decorrentes de eventuais garantias honradas de operações de crédito externas. O saldo remanescente, se houver, será creditado em moeda corrente.

§ 4º A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condições detalhadas no Anexo, subordina-se à existência de disponibilidades orçamentárias consignadas a essa finalidade na respectiva Lei Orçamentária Anual da União, inclusive eventuais créditos adicionais.

§ 5º Para efeito da apuração de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 65, de 15 de abril de 1991, será considerado o valor das respectivas exportações de produtos industrializados, inclusive de semielaborados, **não** submetidas à incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, em 31 de julho de 1996.

LEI COMPLEMENTAR Nº 65, DE 15 DE ABRIL DE 1991

Art. 4º Para cálculo da participação de cada Estado ou do Distrito Federal na repartição da receita tributária de que trata o inciso II do art. 159 da Constituição, somente será considerado o valor dos produtos industrializados exportados para o exterior na proporção do ICMS que deixou de ser exigido em razão da não-incidência prevista no item a do inciso X e da desoneração prevista no item f do inciso XII, ambos do § 2º do art. 155 da Constituição.

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União somente aplicará o disposto neste artigo a partir do segundo cálculo da correspondente participação a ser realizado depois da vigência desta lei.

Art. 31-A. Em relação aos fatos geradores ocorridos de **1º de janeiro de 2029 a 31 de dezembro de 2032**, as alíquotas do imposto serão **reduzidas** nas seguintes proporções das alíquotas previstas nas legislações dos Estados ou do Distrito Federal, vigentes em 31 de dezembro de 2028:

- I - **10%** (dez por cento), em **2029**;
- II - **20%** (vinte por cento), em **2030**;
- III - **30%** (trinta por cento), em **2031**; e
- IV - **40%** (quarenta por cento), em **2032**.

§ 1º O disposto no *caput* aplica-se a todas as operações e prestações tributadas pelo imposto, **inclusive**:

I - aos **combustíveis** sobre os quais a incidência ocorre uma **única vez**, a que se refere a Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022;

A LC nº 192/22 define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior

II - às alíquotas estabelecidas na Resolução nº 22, de 19 de maio de 1989, e na Resolução nº 13, de 25 de abril de 2012, ambas do Senado Federal.

Res. 22/1989: Estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais.

Res. 13/2012: Estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior.

§ 2º No período de que trata o *caput*, os benefícios ou os incentivos fiscais ou financeiros relativos ao imposto serão reduzidos na **mesma proporção** da redução das alíquotas prevista nos incisos do *caput*.

§ 3º Para os fins da aplicação do disposto no § 2º, os percentuais e outros parâmetros utilizados para calcular os benefícios ou incentivos fiscais ou financeiros relativos ao imposto serão reduzidos na mesma proporção da redução das alíquotas, em decorrência do disposto no *caput* deste artigo.

§ 4º O disposto no § 3º **não** se aplica caso os benefícios ou os incentivos fiscais ou financeiros relativos ao imposto já tenham sido reduzidos proporcionalmente por força da redução das alíquotas em decorrência do disposto nos termos do *caput* deste artigo.

É uma regra para evitar dupla redução.

§ 5º Compete ao **Conselho Nacional de Política Fazendária** (Confaz) estabelecer a disciplina a ser observada na hipótese a que se refere o § 3º.

§ 6º Para fins do disposto no § 5º, as deliberações serão aprovadas por **maioria simples** dos votos.

§ 7º Os benefícios e incentivos fiscais ou financeiros referidos no art. 3º da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, serão **reduzidos na forma deste artigo**, não se aplicando a redução prevista no § 2º-A do art. 3º da referida Lei Complementar.

Anotações:

A LC 160/2017 trata da convalidação e prorrogação de benefícios fiscais de ICMS. O § 7º prevê que a redução automática de benefícios previstos no 2º-A do art. 3º da referida LC não será aplicável. Dessa forma, os benefícios da LC 160 serão reduzidos exclusivamente pelas regras deste artigo (redução proporcional às alíquotas).

Art. 32. A partir da data de publicação desta Lei Complementar:

I - o imposto **não** incidirá sobre operações que **destinem ao exterior mercadorias**, inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, bem como sobre prestações de serviços para o **exterior**;

II - **darão direito de crédito**, que **não** será objeto de estorno, as mercadorias entradas no estabelecimento para integração ou consumo em processo de produção de mercadorias industrializadas, inclusive semielaboradas, destinadas ao **exterior**;

III - entra em vigor o disposto no Anexo integrante desta Lei Complementar.

Art. 32-A. As operações relativas aos **combustíveis**, ao **gás natural**, à **energia elétrica**, às **comunicações** e ao **transporte coletivo**, para fins de incidência de imposto de que trata esta Lei Complementar, são consideradas operações de bens e serviços essenciais e indispensáveis, **que não podem ser tratados como supérfluos**. (2022)

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo: (2022)

Atenção: são 5 mercadorias que a lei considerou como bens e serviços essenciais:

1. Combustíveis.
2. Gás natural
3. Energia elétrica.
4. Comunicações.
5. Transporte coletivo.

Atente-se que não é qualquer transporte, **apenas o coletivo**. No caso do ICMS, o transporte interestadual e intermunicipal.

Observe que a lei determinou duas vedações e uma faculdade: a primeira vedação é a limitação das alíquotas dessas mercadorias no tocante às operações em geral, que a depender do Estado é de 17% ou 18%. A **faculdade** é a possibilidade de determinar alíquotas menores que o limite, não sendo necessária a aplicação da alíquota interna máxima.

I - é **vedada** a fixação de alíquotas sobre as operações referidas no **caput** deste artigo em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços;

II - é **facultada** ao ente federativo competente a aplicação de alíquotas reduzidas em relação aos bens

referidos no **caput** deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e

III – REVOGADO (2023)

§ 2º No que se refere aos combustíveis, a alíquota definida conforme o disposto no § 1º deste artigo servirá como limite máximo para a definição das alíquotas específicas a que se refere a alínea *b* do inciso V do **caput** do art. 3º da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022.

Alíquotas *ad rem*

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033; (2019)

II – somente dará direito a crédito a entrada de energia elétrica no estabelecimento:

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;

b) quando consumida no processo de industrialização;

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e

d) a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses;

III - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao ativo permanente do estabelecimento, nele entradas a partir da data da entrada desta Lei Complementar em vigor.

IV – somente dará direito a crédito o recebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento:

a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza;

b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais; e

Anotações:

c) a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses.

TIPO	DIREITO AO CRÉDITO
USO OU CONSUMO	A partir de 1º de janeiro de 2033
ENERGIA ELÉTRICA	a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica; b) quando consumida no processo de industrialização; c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e d) a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses.
ATIVO PERMANENTE	A partir da data da entrada desta Lei Complementar em vigor.
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza; b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais; e c) a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses

Art. 34. (VETADO)

Art. 35. As referências feitas aos Estados nesta Lei Complementar entendem-se feitas também ao Distrito Federal.

Art. 36. Esta Lei Complementar entra em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte ao da sua publicação, observado o disposto nos arts. 32 e 33 e no Anexo integrante desta Lei Complementar.

Brasília, 13 de setembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan

ANEXO

1. A entrega de recursos a que se refere o art. 31 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, será realizada da seguinte forma:

1.1. a União entregará aos Estados e aos seus Municípios, no exercício financeiro de 2003, o valor de até R\$ 3.900.000.000,00 (três bilhões e novecentos milhões de reais), desde que respeitada a dotação consignada da Lei Orçamentária Anual da União de 2003 e eventuais créditos adicionais;

1.2. nos exercícios financeiros de 2004 a 2006, a União entregará aos Estados e aos seus Municípios os montantes consignados a essa finalidade nas correspondentes Leis Orçamentárias Anuais da União;

1.3. a cada mês, o valor a ser entregue aos Estados e aos seus Municípios corresponderá ao montante do saldo orçamentário existente no dia 1º, dividido pelo número de meses remanescentes no ano;

1.3.1. nos meses de janeiro e fevereiro de 2003, o saldo orçamentário, para efeito do cálculo da parcela pertencente a cada Estado e a seus Municípios, segundo os coeficientes individuais de participação definidos no item 1.5 deste Anexo, corresponderá ao montante remanescente após a dedução dos valores de entrega mencionados no art. 3º desta Lei Complementar;

1.3.1.1. nesses meses, a parcela pertencente aos Estados que fizerem jus ao disposto no art. 3º desta Lei Complementar corresponderá ao somatório dos montantes derivados da aplicação do referido artigo e dos coeficientes individuais de participação definidos no item 1.5 deste Anexo;

1.3.2. no mês de dezembro, o valor de entrega corresponderá ao saldo orçamentário existente no dia 15.

1.4. Os recursos serão entregues aos Estados e aos seus respectivos Municípios no último dia útil de cada mês.

1.5. A parcela pertencente a cada Estado, incluídas as parcelas de seus Municípios, será proporcional aos seguintes coeficientes individuais de participação:

AC	0,09104%	PB	0,28750%
AL	0,84022%	PR	10,08256%
AP	0,40648%	PE	1,48565%
AM	1,00788%	PI	0,30165%

Anotações:

BA	3,71666%	RJ	5,86503%
CE	1,62881%	RN	0,36214%
DF	0,80975%	RS	10,04446%
ES	4,26332%	RO	0,24939%
GO	1,33472%	RR	0,03824%
MA	1,67880%	SC	3,59131%
MT	1,94087%	SP	31,14180%
MS	1,23465%	SE	0,25049%
MG	12,90414%	TO	0,07873%
PA	4,36371%	TOTAL	100,00000%

2. Caberá ao Ministério da Fazenda apurar o montante mensal a ser entregue aos Estados e aos seus Municípios.

2.1. O Ministério da Fazenda publicará no Diário Oficial da União, até cinco dias úteis antes da data prevista para a efetiva entrega dos recursos, o resultado do cálculo do montante a ser entregue aos Estados e aos seus Municípios, o qual, juntamente com o detalhamento da memória de cálculo, será remetido, no mesmo prazo, ao Tribunal de Contas da União.

2.2. Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, a União entregará, diretamente ao próprio Estado, setenta e cinco por cento, e aos seus Municípios, vinte e cinco por cento, distribuídos segundo os mesmos critérios de rateio aplicados às parcelas de receita que lhes cabem do ICMS.

2.3. Antes do início de cada exercício financeiro, o Estado comunicará ao Ministério da Fazenda os coeficientes de participação dos respectivos Municípios no rateio da parcela do ICMS a serem aplicados no correspondente exercício, observado o seguinte:

2.3.1. o atraso na comunicação dos coeficientes acarretará a suspensão da transferência dos recursos ao Estado e aos respectivos Municípios até que seja regularizada a entrega das informações;

2.3.1.1. os recursos em atraso e os do mês em que ocorrer o fornecimento das informações serão entregues no último dia útil do mês seguinte à regularização, se esta ocorrer após o décimo quinto dia; caso contrário, a entrega dos recursos ocorrerá no último dia útil do próprio mês da regularização.

3. A forma de entrega dos recursos a cada Estado e a cada Município observará o disposto neste item.

3.1. Para efeito de entrega dos recursos à unidade federada e por uma das duas formas previstas no subitem 3.3 serão obrigatoriamente considerados, pela

ordem e até o montante total da entrega apurado no respectivo período, os valores das seguintes dívidas:

3.1.1. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela unidade federada vencidas e **não** pagas, computadas primeiro as da administração direta e depois as da administração indireta;

3.1.2. contraídas pela unidade federada com garantia da União, inclusive dívida externa, vencidas e **não** pagas, sempre computadas inicialmente as da administração direta e posteriormente as da administração indireta;

3.1.3. contraídas pela unidade federada junto aos demais entes da administração federal, direta e indireta, vencidas e **não** pagas, sempre computadas inicialmente as da administração direta e posteriormente as da administração indireta.

3.2. Para efeito do disposto no subitem 3.1.3, ato do Poder Executivo Federal poderá autorizar:

3.2.1. a inclusão, como mais uma opção para efeito da entrega dos recursos, e na ordem que determinar, do valor correspondente a título da respectiva unidade federada na carteira da União, inclusive entes de sua administração indireta, primeiro relativamente aos valores vencidos e **não** pagos e, depois, aos vincendos no mês seguinte àquele em que serão entregues os recursos;

3.2.2. a suspensão temporária da dedução de dívida compreendida pelo subitem 3.1.3, quando **não** estiverem disponíveis, no prazo devido, as necessárias informações.

3.3. Os recursos a serem entregues mensalmente à unidade federada, equivalentes ao montante das dívidas apurado na forma do subitem 3.1, e do anterior, serão satisfeitos pela União por uma das seguintes formas:

3.3.1. entrega de obrigações do Tesouro Nacional, de série especial, inalienáveis, com vencimento **não** inferior a dez anos, remunerados por taxa igual ao custo médio das dívidas da respectiva unidade federada junto ao Tesouro Nacional, com poder liberatório para pagamento das referidas dívidas; ou

3.3.2. correspondente compensação.

3.4. Os recursos a serem entregues mensalmente à unidade federada equivalentes à diferença positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor da dívida apurada nos termos dos subitens 3.1 e 3.2, e liquidada na forma do subitem anterior, serão satisfeitos por meio de crédito, em moeda corrente, à conta bancária do beneficiário.

Anotações:

4. As referências deste Anexo feitas aos Estados entendem-se também feitas ao Distrito Federal.

Anotações: